

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
אברהם בצלאל
יוסף טייב
ניסים ואטורי
בועז ביסמוט
אוריאל בוסו

פ/25/1333

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון – הכנסה נוספת), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 1 בחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז–1957, בסעיף 1(א), במקום ההגדרה "הכנסה נוספת" יבוא:

"הכנסה נוספת" – הכנסתו של נכה מכל מקור שהוא למעט כל זכות, הטבה או תגמול המשתלמים לנכה לפי חוק זה, חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד–1954², או חוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז–2007³, מכוח כל דין או הסדר או על ידי גוף ציבורי לפי הסכם או נוהג;".

דבר הסבר

תכליתו של חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז–1957 (להלן – החוק), היא סוציאלית ומטרתו להיטיב עם ניצולי שואה בעלי נכות בשיעור של 25% לפחות, באמצעות קביעת זכאות לתגמולים בהתאם לשיעורי הנכות שנקבעו לניצולי שואה. גובה התגמול המשתלם לניצול השואה נקבע גם בהתחשב בהכנסה הנוספת שיש לו. הכנסה נוספת מוגדרת בחוק כהכנסה של נכה מכל מקור שהוא חוץ מתגמולים לפי חוק זה. מנגנון זה גורם גם לכך שכל הכנסה שאינה מוכרת לפי החוק מקוזזת מהתגמול המשתלם לאותו ניצול שואה. במנגנון האמור קיים פגם, כיוון שגם תשלומים ותגמולים המשתלמים לניצול השואה מעצם היותו ניצול שואה מקוזזים אם אינם משתלמים לפי חוק זה אלא לפי חקיקה אחרת. ההגדרה הקיימת בחוק פוגעת פגיעה חריפה באיכות חייהם וברווחתם של ניצולי השואה וכך תכליתו של החוק העיקרי אינה מתממשת.

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בסוף שנת 2021, מספר ניצולי השואה שחיו בישראל והיו מוכרים על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה עמד על כ-165 אלף איש, כאשר אחוז לא קטן מכלל

¹ ס"ח התשי"ז, עמ' 163.

² ס"ח התשי"ד, עמ' 76.

³ ס"ח התשס"ז, עמ' 47.

ניצולי השואה החיים כיום בישראל, מצויים בתנאים קשים.

לפיכך, בהצעת חוק זו מוצע לקבוע כי בחישוב הכנסה נוספת לא תובא בחשבון כל זכות, הטבה או תגמול המשתלמים לנכה המוגדר כנכה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954, או חוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז-2007, וזאת גם אם הזכות, ההטבה או התגמול משתלמים מכוח כל דין, או הסדר, או על ידי גוף ציבורי לפי הסכם או נוהג. הצעת החוק נועדה לאפשר לניצולי השואה לחיות בכבוד וברוחה את שארית ימיהם.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת איילת שקד וקבוצת חברי הכנסת (פ/19/2652) ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת מרדכי יוגב (פ/20/1833) ועל ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/20/3754).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)